



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 jomada II 1427 – 14 juillet 2006

149^{ème} année

N° 56

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-45 du 10 juillet 2006**, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme pilote de mise à niveau des établissements hôteliers..... **1859**
- Loi n° 2006-46 du 10 juillet 2006**, portant approbation du contrat de financement conclu le 21 décembre 2004 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d'investissement relatif à la contribution au financement du projet « SNCFT IV - transport ferroviaire du phosphogypse et poursuite du programme de réhabilitation du réseau ferré »..... **1859**
- Loi n° 2006-47 du 10 juillet 2006**, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme de développement du réseau de métro léger de Grand Tunis..... **1859**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2006-1879 du 10 juillet 2006**, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires..... **1860**
- Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006**, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base..... **1860**
- Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006**, fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur bancaire..... **1861**
- Nomination d'un directeur général au conseil économique et social..... **1862**
- Nomination d'un sous-directeur..... **1862**
- Nomination de chefs de service..... **1862**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2006-1890 du 10 juillet 2006**, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de presse..... **1862**
- Décret n° 2006-1891 du 10 juillet 2006**, portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de l'artisanat..... **1862**
- Décret n° 2006-1892 du 10 juillet 2006**, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le ministère des technologies de la communication de la République Tunisienne et le ministère de l'information et des communications de la République de Corée portant sur la coopération dans le domaine des technologies de la communication et de l'information..... **1862**
- Décret n° 2006-1893 du 10 juillet 2006**, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine des technologies de la communication et de l'information..... **1863**
- Maintien en activité dans le secteur public..... **1863**

Ministère de la Défense Nationale

- Arrêté du ministre de la défense nationale du 12 juillet 2006, fixant les conditions de recrutement aux écoles préparatoires aux académies militaires..... **1863**

Ministère des Finances

- Nomination d'un chef de bureau..... **1864**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

- Nomination d'ingénieurs généraux..... **1864**
- Nomination d'un ingénieur en chef..... **1864**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 2006-1899 du 7 juillet 2006**, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Kébili du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Gsara)..... **1864**

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

- Nomination d'une chargée de mission..... **1865**

Ministère de la Santé Publique

- Arrêté du ministre de la santé publique du 7 juillet 2006, portant création et organisation du comité technique de suivi des décès maternels..... **1865**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

- Nomination du directeur de l'école supérieure des sciences et technologies du design..... **1865**

lois

Loi n° 2006-45 du 10 juillet 2006, portant approbation de la convention de prêt conclue, le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme pilote de mise à niveau des établissements hôteliers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Paris le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement, relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros, pour la contribution au financement du programme pilote de mise à niveau des établissements hôteliers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2006.

Loi n° 2006-46 du 10 juillet 2006, portant approbation du contrat de financement conclu le 21 décembre 2004 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d'investissement relatif à la contribution au financement du projet « SNCFT IV - transport ferroviaire du phosphogypse et poursuite du programme de réhabilitation du réseau ferré » (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Paris le 21 décembre 2004 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d'investissement, relatif au prêt d'un montant de vingt millions (20000000) d'euros, accordé à la République Tunisienne pour la contribution au financement du projet « SNCFT IV - transport ferroviaire du phosphogypse et poursuite du programme de réhabilitation du réseau ferré ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2006.

Loi n° 2006-47 du 10 juillet 2006, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme de développement du réseau de métro léger de Grand Tunis (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Paris le 3 mai 2006 entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement, relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d'euros, pour la contribution au financement du programme de développement du réseau de métro léger de Grand Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2006.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires, dénommé ci-après « l'observatoire ».

Art. 2. - Le fonctionnement de l'observatoire est assuré par un conseil qui se compose :

- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, président, en cas d'empêchement, le gouverneur sera suppléé par le vice-gouverneur,

- d'un représentant du ministère chargé du commerce, nommé par le ministre chargé du commerce parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente,

- d'un représentant du ministère chargé des finances, nommé par le ministre chargé des finances parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente,

- d'un représentant de la banque centrale de Tunisie, nommé par le gouverneur parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur général,

- du président de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,

- d'un représentant de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers parmi les membres du conseil de l'association désigné par le conseil,

- du président de l'organisation de défense du consommateur,

- d'un représentant de l'organisation de défense du consommateur, désigné par son président,

- de deux universitaires désignés, en raison de leur compétence dans le domaine financier et bancaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- de deux personnalités nationales, désignées par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l'ordre du jour, inviter, sans participation au vote, aux réunions du conseil toute personne dont l'avis est jugé utile eu égard à sa compétence.

Art. 3. - Le conseil se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les trois mois.

La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la tenue de la réunion et sans délai en cas d'urgence, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président du conseil.

Art. 4. - Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié, au moins, des membres.

A défaut de ce quorum, une deuxième convocation sera adressée aux membres conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Dans ce cas, le conseil se réunit sans qu'aucun quorum ne soit requis.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procès-verbal qui sera signé par le président ou son suppléant.

Art. 5. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par un secrétaire général désigné par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie parmi les agents ayant au moins le grade de directeur général.

Art. 6. - Le gouverneur prend les mesures nécessaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général.

Art. 7. - Le secrétariat de l'observatoire est chargé de l'élaboration et l'exécution des décisions du conseil.

Art. 8. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, et notamment son article 31 bis,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les services bancaires de base mentionnés au deuxième alinéa de l'article 31 bis de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit comprennent les services suivants :

- 1) la gestion du compte et sa clôture,
- 2) la délivrance d'un relevé d'identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte,
- 3) la domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires,
- 4) l'envoi d'un relevé des opérations effectuées sur le compte à l'adresse, déclarée à la banque, du titulaire du compte,
- 5) la réalisation des opérations d'encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux,
- 6) la réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces,
- 7) la réalisation des paiements sous forme de virements ou de prélèvements ou sous toute autre forme,
- 8) la délivrance d'une carte bancaire.

Art. 2. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur bancaire.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 31 quarter,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions d'exercice de l'activité de médiation bancaire.

Art. 2. - L'activité de médiation bancaire peut être exercée par toute personne physique ou morale.

Lorsque la médiation bancaire est exercée par une personne morale, les personnes physiques qui exercent la médiation bancaire doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 3. - Le médiateur bancaire doit être de nationalité tunisienne et justifier d'une expérience minimale de dix ans dans le domaine bancaire.

Art. 4. - Il est interdit aux établissements de crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre lien au sens de l'article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée.

Art. 5. - Le médiateur bancaire est désigné pour une durée de trois années renouvelable une seule fois, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'établissement de crédit sur proposition, selon le cas, du président-directeur général, du directeur général ou du président du directoire.

L'établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s'opposer à cette désignation dans un délai d'un mois à partir de la date d'information.

Art. 6. - Une convention écrite doit être conclue entre l'établissement de crédit et le médiateur bancaire, cette convention fixe notamment sa durée, les obligations des deux parties et les honoraires du médiateur bancaire, et ce, conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l'association professionnelle prévue par l'article 31 de la loi n° 2001-65 susvisée.

Art. 7. - La convention de médiation ne peut être résiliée à l'initiative de l'établissement de crédit, avant l'arrivée de son terme, que dans le cas où il est établi qu'une faute grave a été commise par le médiateur dans l'exercice de ses fonctions. La décision de résiliation doit être motivée et portée sans délai à la connaissance de la Banque Centrale.

Art. 8. - Le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l'établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu'après la réponse de l'établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date.

Art. 9. - Les plaintes doivent être introduites auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l'épuisement des procédures spécifiées à l'article 8 du présent décret.

Art. 10. - Le médiateur bancaire statue sur la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises par décision motivée.

Art. 11. - Le médiateur bancaire peut demander à l'établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, le médiateur entend l'établissement de crédit et le client chaque fois que nécessaire.

Art. 12. - Le médiateur bancaire informe simultanément, l'établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n'est susceptible d'aucun recours.

L'établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l'acceptation ou le refus de cet avis.

Art. 13. - Les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou recueillies à l'occasion de la médiation ainsi que l'avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice.

Il est interdit au médiateur de représenter l'une des parties devant la justice à propos du litige.

Art. 14. - Le client conserve le droit de porter l'affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice.

Art. 15. - Le médiateur bancaire adresse au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.

Art. 16. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1882 du 10 juillet 2006.

Monsieur Ammar Aloui, administrateur en chef et secrétaire permanent de la commission économique financière et de la conjoncture, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale au conseil économique et social.

Par décret n° 2006-1883 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Amairi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes informatiques à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2006-1884 du 10 juillet 2006.

Mademoiselle Mejda Jerbi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1885 du 10 juillet 2006.

Monsieur Anis Chaâri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1886 du 10 juillet 2006.

Mademoiselle Wafa Nasri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1887 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mounir Maâroufi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1888 du 10 juillet 2006.

Madame Wafa Belghith épouse Nabli, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2006-1889 du 10 juillet 2006.

Madame Mariem Elhoussine, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la recherche au centre de recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2006-1890 du 10 juillet 2006, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de presse.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de presse, conclu à Tunis le 19 mai 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de presse, conclu à Tunis, le 19 mai 2006.

Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1891 du 10 juillet 2006, portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de l'artisanat.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le Protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de l'artisanat, conclu à Tunis le 19 mai 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de l'artisanat, conclu à Tunis le 19 mai 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1892 du 10 juillet 2006, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le ministère des technologies de la communication de la République Tunisienne et le ministère de l'information et des communications de la République de Corée portant sur la coopération dans le domaine des technologies de la communication et de l'information.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente entre le ministère des technologies de la communication de la République Tunisienne et le ministère de l'information et des

communications de la République de Corée portant sur la coopération dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, conclu à Séoul le 24 mai 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d'entente entre le ministère des technologies de la communication de la République Tunisienne et le ministère de l'information et des communications de la République de Corée portant sur la coopération dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, conclu à Séoul le 24 mai 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1893 du 10 juillet 2006, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine des technologies de la communication et de l'information.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, conclu à Beijing le 11 mai 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine des Technologies de la communication et de l'information, conclu à Beijing le 11 mai 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1894 du 10 juillet 2006.

Monsieur Lamine Benzarti, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2006.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 12 juillet 2006, fixant les conditions de recrutement aux écoles préparatoires aux académies militaires.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finance pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l'école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et notamment son article 29,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire aux académies militaires et notamment son article 18,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002 portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 10 juin 2004, fixant le régime des études et des examens aux écoles préparatoires aux académies militaires.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions de recrutement aux écoles préparatoires aux académies militaires, et ce, conformément à l'article 29 de la loi susvisée n° 2004-1 du 14 janvier 2004, et à l'article 18 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

Art. 2. - Les candidats aux écoles préparatoires aux académies militaires sont admis parmi les titulaires du diplôme du baccalauréat de l'année de recrutement par voie d'un concours externe sur dossier conformément aux conditions suivantes :

a- Conditions de candidature :

Le candidat doit présenter un dossier dont l'annonce des délais d'envoi et des pièces demandées pour le constituer, s'effectue annuellement par voie de presse, et il doit être :

1- titulaire du diplôme de baccalauréat de l'année de recrutement dans l'une des options suivantes :

- mathématiques,
- technique,
- sciences expérimentales,
- lettres,
- économie et gestion,

2- de nationalité tunisienne.

3- célibataire.

4- âgé au moins de 18 ans et au plus de 23 ans à la date du 1^{er} septembre de l'année de recrutement.

5- autorisé par le tuteur pour celui n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans à la date du 1^{er} septembre de l'année de recrutement.

6- et doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 en éducation physique à l'examen du baccalauréat.

b- Conditions d'admission :

Les candidats sont admis aux écoles préparatoires aux académies militaires parmi ceux remplissant les conditions fixées à l'alinéa a) cité ci-dessus, et compte tenu de ce qui suit :

1- classement en fonction des résultats du baccalauréat et de l'âge du candidat, suivant des critères fixés par décision du ministre de la défense nationale.

2- résultat de la visite médicale pour les candidats qui, compte tenu de leur classement et des besoins du ministère de la défense nationale, sont convoqués pour passer cette visite.

3- résultats du test sportif et du test psychotechnique.

4- accord du ministre de la défense nationale qui fixe par décision la liste des candidats admis aux écoles préparatoires aux académies militaires, et ce, en qualité d'élèves officiers conformément à l'article 21 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

5- signature d'un contrat d'engagement de la part des élèves officiers mentionnant notamment :

- qu'ils s'engagent à servir dans l'armée pour une période non inférieure à quinze (15) ans d'exercice effectif, sans compter les périodes d'études et de formation et de stage qu'ils effectuent dans les établissements d'enseignement supérieur militaire et les établissements d'enseignement supérieur ou autres établissements en Tunisie ou à l'étranger.

- qu'ils s'obligent de rembourser les frais supportés par le ministère de la défense nationale pendant les périodes de leur formation en cas d'approbation de leur demande de quitter l'armée avant la fin de la période d'exercice effectif susvisée.

La base de calcul des frais de formation susvisés est fixée par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 3. - La composition de la commission de recrutement et les modalités de son fonctionnement ainsi que le planning des opérations de recrutement sont fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 4. -Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2006-1895 du 7 juillet 2006.

Le colonel des douanes Mohamed Cherif Maghrebi est nommé chef du bureau de la sécurité douanière à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur des douanes.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1896 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Romdhane, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2006-1897 du 10 juillet 2006.

Madame Mouna Dahane épouse Zgolli, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommée dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2006-1898 du 7 juillet 2006.

Monsieur Souhaïl Chebbi, ingénieur principal au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-1899 du 7 juillet 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Kébili du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Gsara).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Kébili à la délégation de Kébili Sud en date du 19 juin 2002, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Gsara, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Sud, le 16 octobre 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili, le 4 juin 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 6 juin 2006.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Kébili à la délégation de Kébili Sud, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective

dite Gsara et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 juin 2002, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Sud le 16 octobre 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 4 juin 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 juin 2006, et ce, conformément au plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2006.

P/Le Président de la République
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 2006-1900 du 10 juillet 2006.

Madame Fatma Samet, assistant de l'enseignement supérieur, est nommée en qualité de chargée de mission au ministère du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 juillet 2006, portant création et organisation du comité technique de suivi des décès maternels.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est créé auprès du ministre de la santé publique, un comité technique consultatif dénommé « comité technique de suivi des décès maternels ».

Art. 2. - Le comité technique de suivi des décès maternels a pour mission de suivre l'exécution de la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle. Il est chargé notamment de :

- analyser et étudier les rapports médicaux confidentiels des décès maternels, en tenant discret l'identité du défunt et le lieu de décès,

- élaborer un rapport annuel sur les causes des décès maternels et leur caractère évitable,

- étudier l'évolution des différents indicateurs retenus,
- recommander les mesures correctrices nécessaires pour l'exécution de la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle.

Art. 3. - Le comité technique de suivi des décès maternels est composé de :

Président :

Le directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Membres :

- un représentant de la direction générale des structures sanitaires publiques au ministère de la santé publique,

- un représentant de la direction des études et de la planification au ministère de la santé publique,

- un représentant de l'institut national de la santé publique,

- un représentant de l'office national de la famille et de la population,

- un représentant de l'association tunisienne de gynécologie-obstétrique,

- un représentant du collège national de gynécologie-obstétrique,

- un médecin réanimateur désigné par le ministre de la santé publique,

- trois médecins gynécologues obstétriciens désignés par le ministre de la santé publique.

En outre, le comité peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour les questions mises à l'étude.

Art. 4. - Les membres du comité technique de suivi des décès maternels sont nommés par décision du ministre de la santé publique sur proposition des organismes concernés.

Art. 5. - Le comité technique de suivi des décès maternels se réunit sur convocation de son président toutes les fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an.

Le comité ne peut siéger qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit quel que soit le nombre de ses membres présents.

L'ordre de jour des réunions du comité est fixé par son président.

Art 6. - Les avis du comité technique de suivi des décès maternels sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux signés par son président.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction des soins de santé de base.

Tunis, le 7 juillet 2006.

Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2006-1901 du 10 juillet 2006.

Monsieur Raïf Malek, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et technologies du design, pour une nouvelle période, à compter du 17 décembre 2005.